

Prévention des risques psychosociaux

Module multidisciplinaire de base

13 avril 2026 (Ougrée) – 17 avril 2026 (LLN)

Prof. dr. Valerie Flohimont



cegis



Table des matières

1. Introduction
2. RPS – cadre légal
3. RPS – chiffres et impact
4. RPS spécifiques
5. Acteurs de la prévention
6. Prévention & analyse
7. Procédures et protection contre les représailles
8. Bibliographie

Co-responsabilité

Participation active

Confidentialité

Co-construction

Actualités

Cadre du
cours

Faisons connaissance

Objectifs?

Besoins
Attentes?

Problèmes
rencontrés?



1. Introduction





1. Dans le modèle ressources-exigences, quelles sont les ressources évoquées dans le film?
2. Quelles organisations du travail/pratiques de management sont présentées comme délétères par H. De Witte et P. Firket?
3. Quels sont les 2 types d'analyse des risques évoqués?
4. Quels exemples de mesures de prévention (RPS) sont citées dans le film?
5. La participation des travailleurs est obligatoire. Sur quoi porte-t-elle?
6. Quel est le rôle dévolu à la LH en matière de RPS?
7. Quelles sont les procédures d'intervention psychosociale? Quelle procédure offre une protection contre les représailles? Dans quels cas?





1. Dans le modèle ressources-exigences, quelles sont les ressources évoquées dans le film?
2. Quelles organisations du travail/pratiques de management sont présentées comme délétères par H. De Witte et P. Firket?
3. Quels sont les 2 types d'analyse des risques évoquées?
4. Quels exemples de mesures de prévention (RPS) sont citées dans le film?
5. La participation des travailleurs est obligatoire. Sur quoi porte-t-elle?
6. Quel est le rôle dévolu à la LH en matière de RPS?
7. Quelles sont les procédures d'intervention psychosociale? Quelle procédure offre une protection contre les représailles? Dans quels cas?

2. RPS – Cadre légal



Loi 4 août 1996
relative au bien-être
des travailleurs lors de
l'exécution de leur
travail (Loi BET)

Code du bien-être au
travail, 2017 (Code
BET)

RPS – bases légales

Modification Loi 7 avril 2023
– en vigueur depuis 1er juin
2023

- Mise en conformité législation européenne antidiscrimination
- Incidence loi BET: violence & harcèlement

Modification Loi 5
novembre 2023 – en
vigueur 1er décembre 2023

- Renforcement de la personne de confiance (désignation & rôle)
- Etendue du champ d'application

Loi BET – modifications récentes

Définition juridique

Les 5T

- La **probabilité**
- qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un **dommage psychique**
- qui peut également s'accompagner d'un **dommage physique**,
- suite à **l'exposition** à des composantes
 - de l'organisation du travail
 - du contenu du travail
 - des conditions de travail
 - des conditions de vie au travail
 - et des relations interpersonnelles au travail,
- sur lesquelles l'employeur a un **impact**
- et qui comportent **objectivement un danger**

Art. 32/1, Loi bien-être
Code BET, livre I, titre 3

Loi BET

Danger objectif?

“pourrait causer un dommage à la santé psychique (éventuellement accompagné d'un dommage physique) à tout travailleur moyen placé dans les mêmes circonstances »

- Source: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Risques psychosociaux – définition et champs d'application, <https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/risques-psychosociaux-au-travail/definitions-et-champ-dapplication>



Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC

Les 5T → facteurs de risques

Organisation du travail



Relations interpersonnelles au travail



Contenu du travail

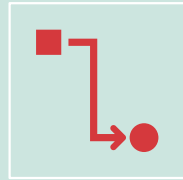


Environnement de travail
(conditions de vie au travail)



Conditions de travail

RPS – définition juridique >< pratique...



Les risques psychosociaux
sont très souvent décrits
par leurs **conséquences** :

*Stress, burn-out,
dépression, harcèlement,
conflit, violence, surcharge
de travail, etc.*

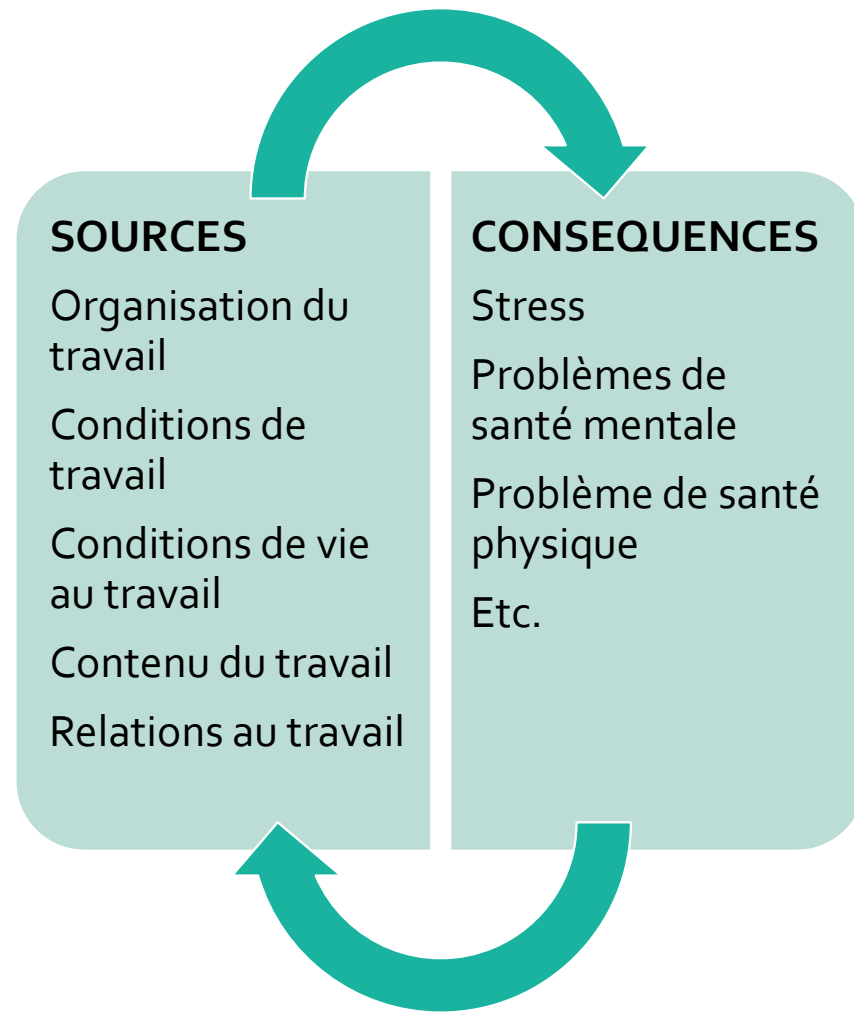


Et non par leurs **causes** :

*Style de management,
manque de communication,
de prévisibilité, de gestion
du temps de travail, rigidité
des procédures, etc.*



FACTEURS DE RISQUES



Interaction sources- conséquences

Symptômes
émotionnels



Symptômes
comportementaux



Symptômes physiques



Conséquences
des RPS pour
le travailleur



Symptômes émotionnels

- Stress
- Burnout
- Dépression
- Sentiment de mal-être ou de souffrance
- Crises de nerfs ou de larmes (sur le lieu de travail)
- ...

Symptômes comportementaux

- Conflits graves
- Violence
- Harcèlement moral
- Harcèlement sexuel
- Abus d'alcool et de drogues
- Consommation de médicaments psychoactifs
- Suicide
- ...

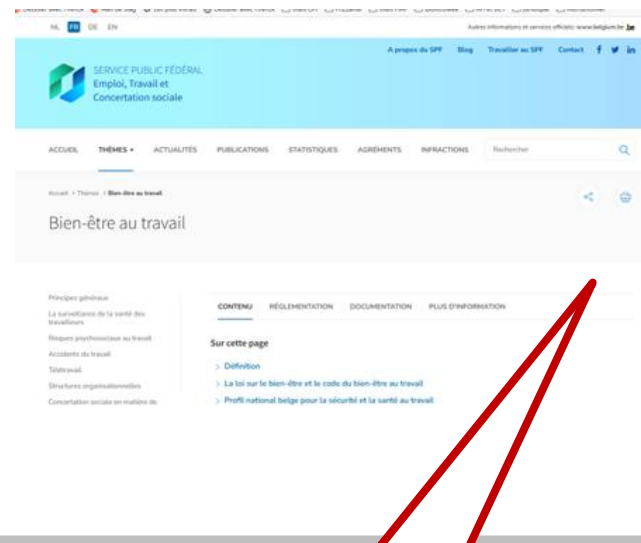
Symptômes physiques

- Douleurs (musculaires ou articulaires, maux de tête)
- Troubles musculosquelettiques (TMS)
- Troubles du sommeil
- Symptômes digestifs
- Infections à répétition
- Hypertension
- Maladies cardiovasculaires
- ...

Conséquences des RPS pour le travailleur

Où trouver l'info?

<https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail>



Pour les
pragmatiques et les
non juristes
**Législation
vulgarisée**

Pour les puristes...
et les juristes
**Législation
consolidée** 😊



https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/welcome.pl?language=fr

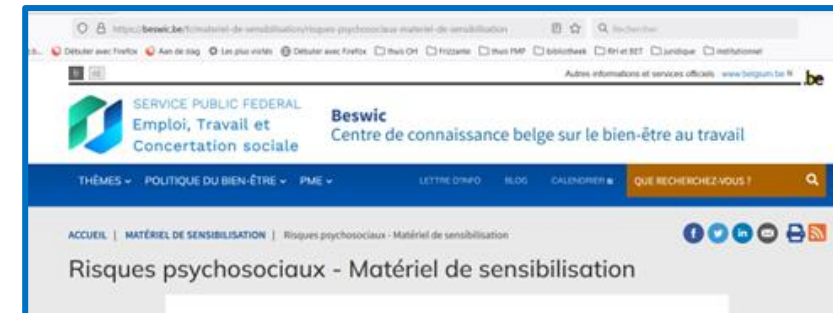
RPS

Infos utiles & outils



Guide pour la prévention des RPS,
[https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-risques-
psychosociaux-au-travail](https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-au-travail)

SPF ETCS, Beswic, Risques psychosociaux
– matériel de sensibilisation,
[https://beswic.be/fr/materiel-de-
sensibilisation/risques-psychosociaux-
materiel-de-sensibilisation](https://beswic.be/fr/materiel-de-sensibilisation/risques-psychosociaux-materiel-de-sensibilisation)



RPS dans votre organisation

- Facteurs de risques?
- Causes?
- Conséquences?
- Mesures de prévention possibles?
- Autres éléments remarquables?



3. RPS – chiffres & impact



Quelques chiffres

- Coût mauvaise santé mentale: **3,4 % du PIB belge** (OCDE)
 - Coûts directs
 - Coûts indirects

*les **coûts indirects** revêtant la forme de pertes d'emplois et d'une diminution des performances et de la productivité au travail, dépassent de beaucoup les **coûts directs** de santé*



- Selon certaines estimations actuelles: **4 % du PIB belge**

OCDE, Santé mentale et emploi : Belgique, Paris, Editions OCDE, 2013,
<https://www.oecd.org/fr/sante/sante-mentale-et-emploi.htm>

Quelques chiffres

- Risque de burnout: 20 à 28,5% des travailleurs belges (= 1 actif sur 5)
- A la limite de l'épuisement professionnel: 13,4%
- 2020-2025: + 44% des burnout et dépressions



Figure 8: Prevalence of adverse social behaviour, by whether or not work involves dealing with customers, EU-27 (%)



Note: The category 'with customers' includes anyone who reports that their work involves dealing with customers at least a quarter of the time, while the category 'without customers' refers to those who report never or almost never dealing with customers. This analysis is based on questions addressed to all respondents, i.e. employees and self-employed people.

Eurofound, EWCS 2024 – First findings, p. 6, <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/all/european-working-conditions-survey-2024-first-findings>

Soutien social

Eurofound, EWCS 2024 – First findings, p. 8,
<https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/all/european-working-conditions-survey-2024-first-findings>

Figure 9: Share of workers who report rarely or never receiving support, by sector, EU-27 (%)

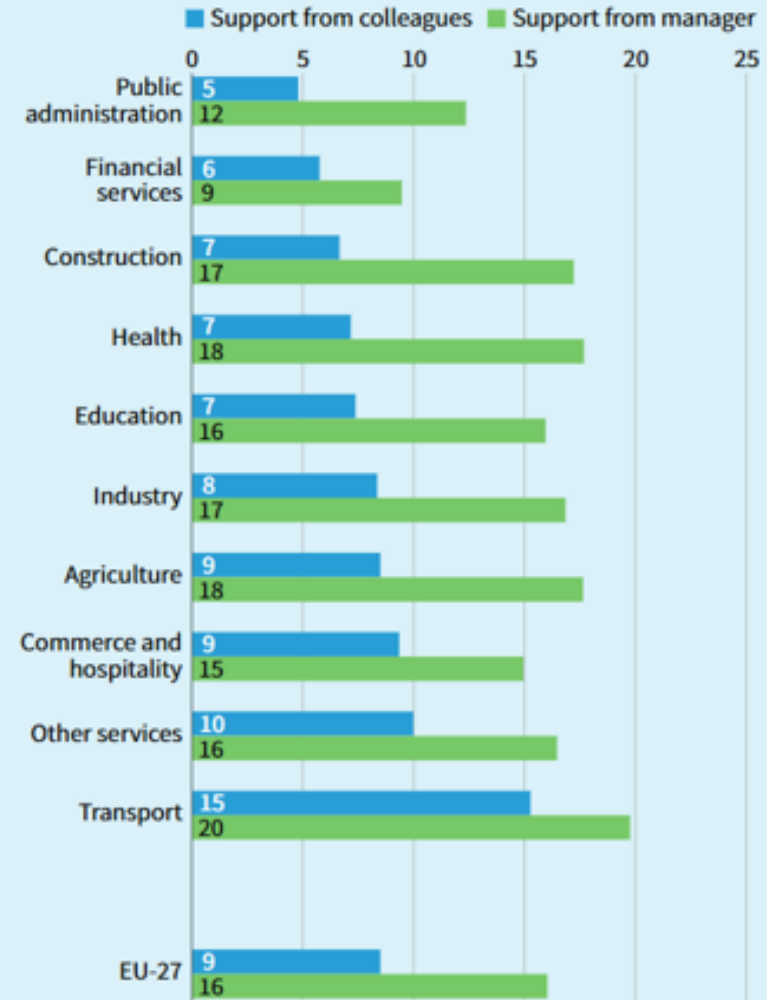


Figure 13: Work intensity index (0–100), by gender, 2010–2024, EU-27



Table 4: Work intensity indicators

Sub-dimension	Item
Quantitative demands	Work at high speed
	Work to tight deadlines
	Not enough time to do the job
	Frequent and disruptive interruptions
Interdependency	Interdependency: three or more pace determinants
Emotional demands	Hiding your feelings at work
	Handling angry clients
	Being in emotionally disturbing situations

Intensité de travail

Eurofound, EWCS 2024 – First findings, p. 11, <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/all/european-working-conditions-survey-2024-first-findings>

Données disponibles

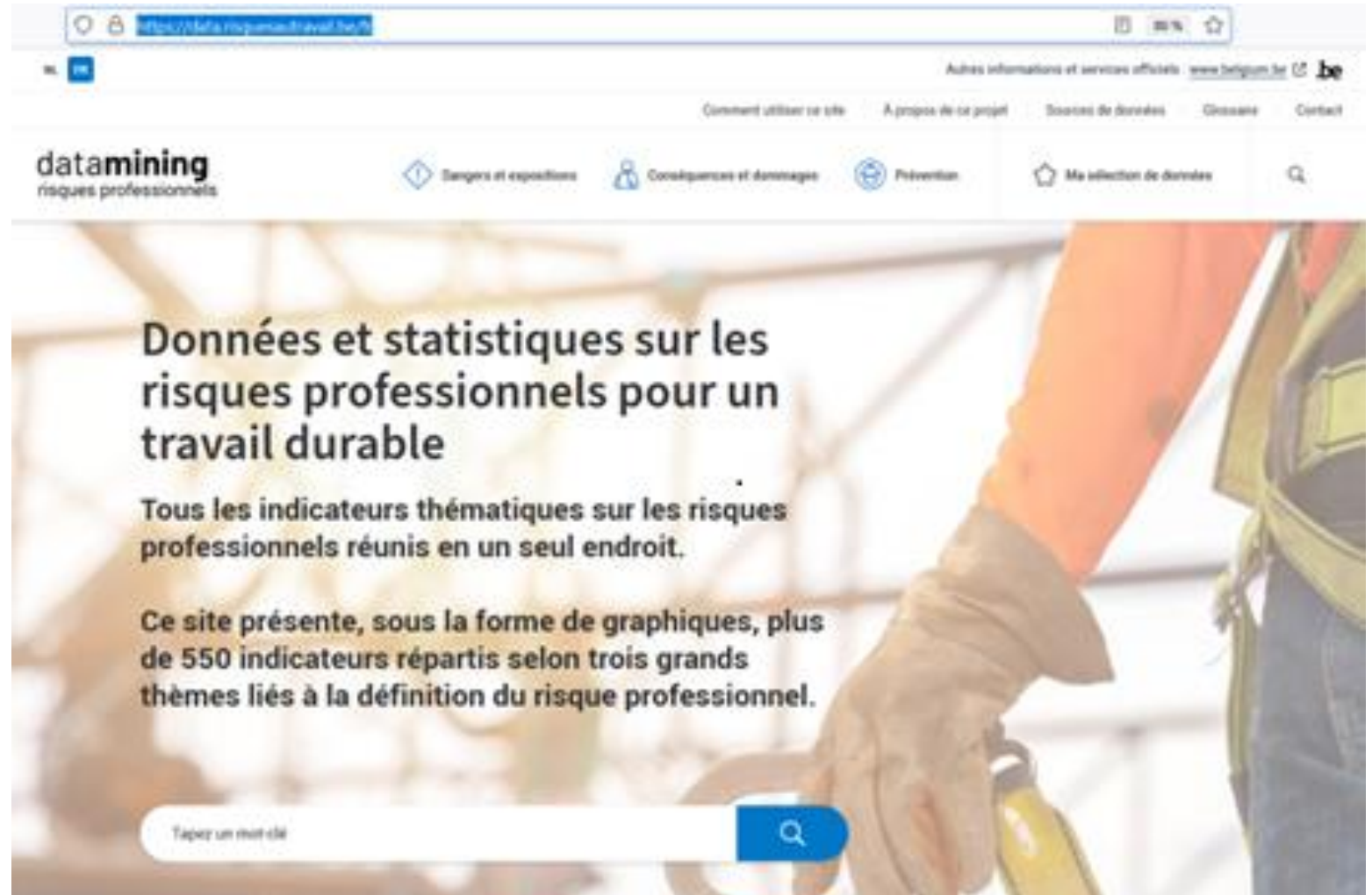


<https://www.eurofound.europa.eu/en/data-catalogue/european-working-conditions-survey>

A screenshot of the European Working Conditions Surveys (EWCS) website. The top navigation bar is dark blue with white text for links: Home, About, Publications, Resources, Topics, Data, Surveys (highlighted in green), Blog, Countries, News, and Events. A search bar is on the right. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads "Home / Surveys / European Working Conditions Surveys (EWCS)". The main heading is "European Working Conditions Surveys (EWCS)" in large blue font. A subtext states: "Since its launch in 1990, the European Working Conditions Survey (EWCS) has provided an overview of working conditions in Europe." Below this are two buttons: "Working conditions" and "Job quality". On the left is a sidebar menu with "Overview" at the top, followed by "European Company Surveys", "European Quality of Life Surveys", and "European Working Conditions Surveys" (which is highlighted). Under the highlighted section are links for "EWCS 2024" and "EWCS 2021". The main content area has a section titled "Survey objectives" with the text "The main objectives of the survey are to:" followed by a bulleted list: "• assess and quantify working conditions of both employees and the self-employed across Europe on a harmonised basis", "• analyse relationships between different aspects of working conditions", "• identify groups at risk and issues of concern as well as of progress", "• monitor trends by providing homogeneous indicators on these issues", and "• contribute to European policy development on quality of work and employment issues". Below this is a section titled "Focus of survey".

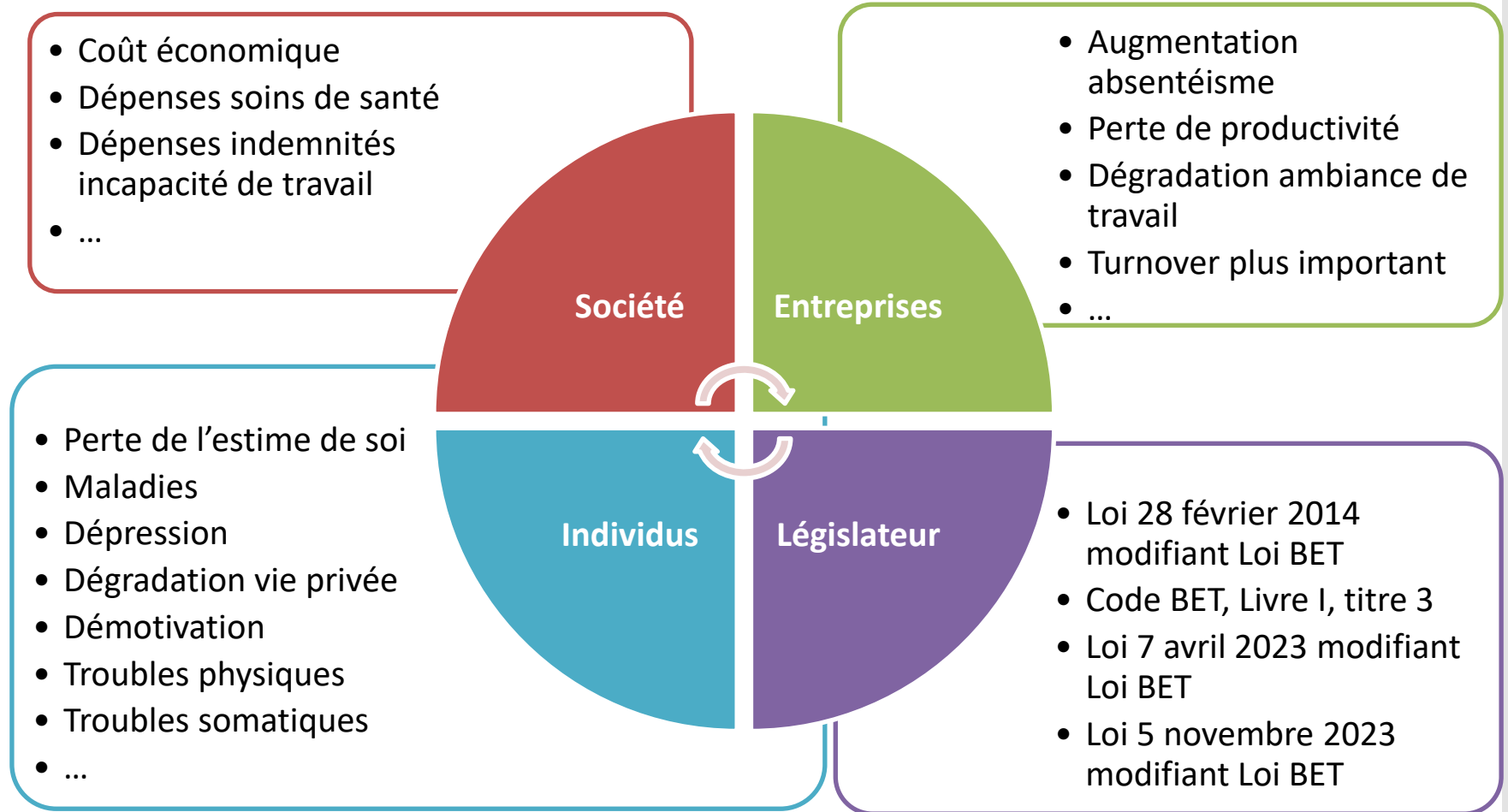
Données disponibles

<https://data.risquesautravail.be/fr>



SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale

Impact



4. RPS spécifiques



RPS spécifiques

- **Loi BET, chapitre Vbis** – « Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le **stress**, la **violence** et le **harcèlement** moral ou sexuel au travail »
- **Loi BET, Mesures de prévention, art. 32/2, §1er** – « L'employeur identifie les situations qui peuvent mener à des risques psychosociaux au travail et il en détermine et évalue les risques. Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au **stress** au travail, à la **violence** et au **harcèlement** moral ou sexuel au travail »
- **Code BET, Analyse des risques et mesures de prévention, art. I.3-1**
« Lors de l'analyse des risques réalisée conformément à l'article I.2-6, l'employeur identifie notamment les situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.
Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au **stress** ou au **burn-out** occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de **conflits** liés au travail ou de **violence** ou de **harcèlement** moral ou sexuel au travail (...) »

4.1. Burnout

- OMS – CIM 11 (11 février 2022)

L'épuisement professionnel est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès. Il se caractérise par **trois dimensions** :

- 1) des sentiments d'épuisement ou de fatigue;
- 2) une distance mentale accrue par rapport à son travail, ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés à son travail;
- et 3) un sentiment d'inefficacité et de manque d'accomplissement.

Le burnout **se réfère spécifiquement à des phénomènes dans le contexte professionnel** et ne devrait pas être appliqué pour décrire des expériences dans d'autres domaines de la vie.

4.2. Harcèlement moral

Art. 32ter, 2°, Loi BET

Ensemble abusif de **plusieurs conduites**

similaires ou différentes,
externes ou internes à l'entreprise ou l'institution,

qui se produisent **pendant un certain temps**,

qui ont pour objet ou pour effet de

**porter atteinte à la personnalité,
la dignité
ou l'intégrité physique ou psychique**

d'un travailleur ou d'une autre personne (...) lors de l'exécution de son travail,

de **mettre en péril son emploi**
ou de créer un **environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant
ou offensant**

et qui se manifestent **notamment** par

des paroles,
des intimidations,
des actes,
des gestes
ou des écrits unilatéraux

4.3. Harcèlement sexuel

Art. 32ter, 3°, Loi BET

Tout comportement **non désiré** à connotation **sexuelle**, s'exprimant
physiquement,
verbalement
ou non verbalement,
et qui a pour objet ou pour effet de
porter **atteinte à la dignité** d'une personne,
et en particulier, de **créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant**

4.4. Violence

Art. 32ter, 1°, Loi BET

Chaque situation de **fait**
où un **travailleur ou une autre personne** (...) est
menacé
ou agressé
psychiquement
ou **physiquement**
lors de l'exécution du travail

4.5. Stress

CCT 72

Etat perçu comme négatif par un groupe de travailleurs,
qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements
au niveau

physique,
psychique
et/ou social

et qui est la conséquence du fait que

des travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et attentes qui
leur sont posées par leur situation de travail





Stress, harcèlement, violence

1. Quels dangers identifiez-vous?
2. Quels risques psychosociaux identifiez-vous?
3. Quelles sont les conséquences?
4. Que faudrait-il changer pour éviter une telle situation?

5. Acteurs de la prévention RPS





Acteurs?

Acteurs...



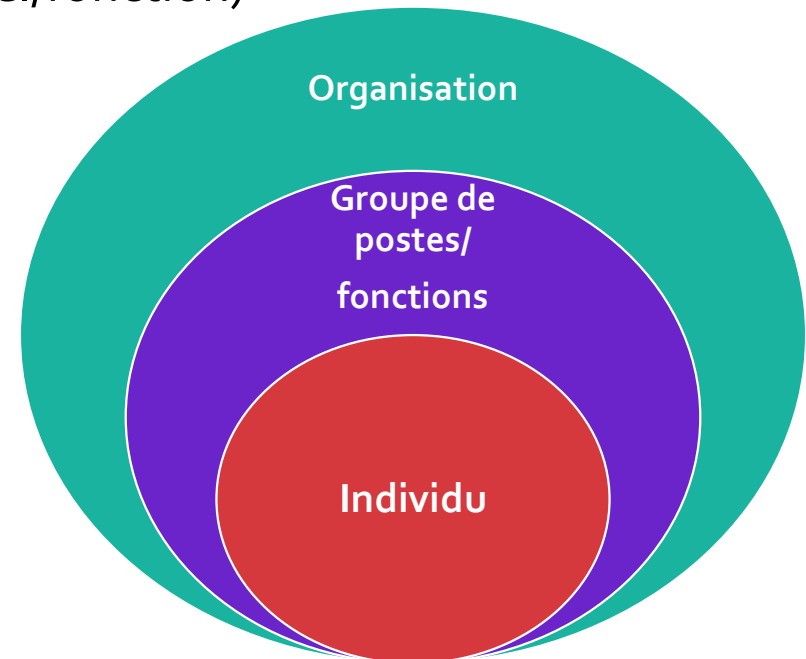
5.1. Rappel

SDGR – système dynamique de gestion des risques

Trois niveaux d'intervention:

1. Organisation dans son ensemble
2. Chaque groupe de postes ou de fonctions
3. Individu (poste individuel/fonction)

**Priorité aux
mesures collectives**



Priorités

3. Politique de
prévention tertiaire

Réduire/limiter le dommage
Ex.: politique de réintégration au travail

2. Politique de
prévention secondaire

**Limiter les conséquences de
l'exposition au risque**
*Ex.: octroyer des jours de récupération quand il
le faut*

1. Politique de
prévention primaire

Supprimer/diminuer le danger
*Ex.: améliorer les styles de management,
adapter les objectifs*

RAPPEL

5.2. Employeur

Obligations

Identifier les risques

Eviter les risques

Combattre les risques à la source

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas

Prendre des mesures de prévention collective

Adapter le travail à l'homme

Limiter les risques compte tenu des évolutions techniques

Limiter les risques de lésions graves

Planifier la prévention et exécuter la politique de BET

RAPPEL

5.2. Employeur



5.3. Travailleur

RAPPEL

- Le travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité
- ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail (...)
- En fonction de:
 - Sa formation
 - Des instructions de l'employeur

5.3. Travailleur

RAPPEL

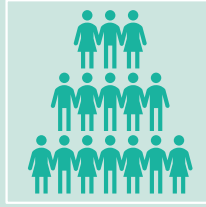
- Utilisation correcte des machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipement de transport, autres moyens
- Utiliser correctement les EPI
- Ne pas mettre hors service, déplacer, changer les dispositifs de sécurité
- Signaler à l'employeur ou au SIPPT
 - Toute situation de travail dont un motif raisonnable laisse penser qu'elle présente un danger grave et immédiat
 - Toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection

5.3. Travailleur

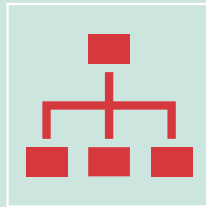
RAPPEL

- Coopérer avec l'employeur et le SIPPT
- Participer positivement à la politique de prévention et de mise en œuvre en matière de harcèlement, violence...
- Ne pas utiliser abusivement la procédure de plainte

5.4. Ligne hiérarchique (LH)



= tous les travailleurs désignés par l'employeur qui exercent une partie de l'autorité de celui-ci sur les travailleurs



En pratique: personne de direction, cadres, hiérarchie de fait

5.4. Ligne hiérarchique (LH)

Rôle important à jouer dans le SDGR (art. 1.2 Code BET)

Suivi terrain

Contrôle EPI, substances utilisées, mélanges, etc.

Contrôle de la répartition des tâches

Vérification des compétences ad hoc de chacun

Contrôle du respect des instructions, e.a. en matière de BET

Accueil des nouveaux travailleurs

Rappel des mesures de sécurité

Analyse des accidents et mesures de prévention

Contribution à l'analyse de risques

Suivi et gestion des RPS (situation de mal-être, violence, harcèlement, stress...)

Report des incidents, accidents, problèmes, situations dangereuses...

Etc.



5.4. Ligne hiérarchique (LH)

Responsabilité pénale de la LH (droit pénal social)

- = responsabilité des préposés
- Notion plus large qu'en droit civil => préposés = la LH au sens de la loi BET
- Responsabilité en cascade

RAPPEL

5.5. SIPP/SEPP

Services de prévention et de protection au travail

SIPP

Service interne
de prévention
et de protection

SEPP

Service externe
de prévention
et de protection



5.6. CPMT

Conseiller en prévention-médecin du travail

- Partenaire important en matière de RPS

5.7. Partenaires sociaux

- Délégation syndicale
- Représentants des travailleurs au CPPT
- CPPT – compétence d’avis ou compétence décisionnelle (voir Loi et Code BET)

Compétences CPPT

CPPT → principalement compétence **d'avis/propositions**

Exceptions: **accord** du CPPT requis pour

- Choix du SEPP (service externe de prévention et de protection au travail)
- Procédures en matière de violence et de harcèlement
- Désignation du conseiller en prévention (CP & CPAP)
- Démission du CP/CPAP
- Durée minimum des prestations du CP/CPAP
- Désignation de la (des) personne(s) de confiance (PC)
- Amiante: postes de travail où échantillonnages seront effectués

RPS

5.8. CPAP

- Conseiller en prévention aspects psychosociaux
 - Obligatoire
 - Membre du SEPP ou du SIPP
 - Rôle spécifique dans la prévention des risques psychosociaux
 - Intervient également dans les procédures de plaintes (harcèlement, violence...) → demande d'intervention formelle ou informelle

5.9. Personne de confiance (PC)

Loi BET?
→ *Employeur désigne 1 ou pls. PC*
(art. 32sexies, §2)

Travaux parlementaires:
2002, 2005, 2014, 2023...?

Code BET?
→ *personne visée et désignée conformément à la Loi BET*
(art. 1.1-4, 15°)

Autres?

Définition?



5.9. Personne de confiance

- « Professionnel qui reçoit en entretien individuel les [travailleurs] **en souffrance** professionnelle ou qui **s'estiment victimes** de conflits, harcèlement psychologique ou sexuel et qui **en font la demande** »

ASPCE (association suisse des personnes de confiance en entreprise)

- Belgique → plus large => RPS en général

Profil - Conditions légales

- **Principe:** PC obligatoire*
 - **Sauf** entreprises < 50 travailleurs
 - **Art. 32sexies, §2, Loi BET**
- **Incompatibilités**
 - CP-médecin du travail
 - Délégué du personnel au CE ou CPPT de l'entreprise
 - Délégué de la direction au CE ou CPPT de l'entreprise
 - Membre DS de l'entreprise
 - Membre direction de l'entreprise
- La PC ne peut pas être candidate aux élections sociales (**art. 57, Loi BET**)

"§2. L'employeur désigne une ou plusieurs personnes de confiance (...) Par dérogation (...)"

* Loi 5 novembre 2023 portant des dispositions diverses relatives au travail, art. 10 → modifie Loi BET

Profil - Conditions légales

PC interne ou externe?

> ou = 50 travailleurs

- PC obligatoire
- Au moins 1 PC interne
- Autres PC: internes ou externes
- Accord CPPT

20 à 49 travailleurs

- PC facultative
- Sauf si dde unanime DS ou travailleurs

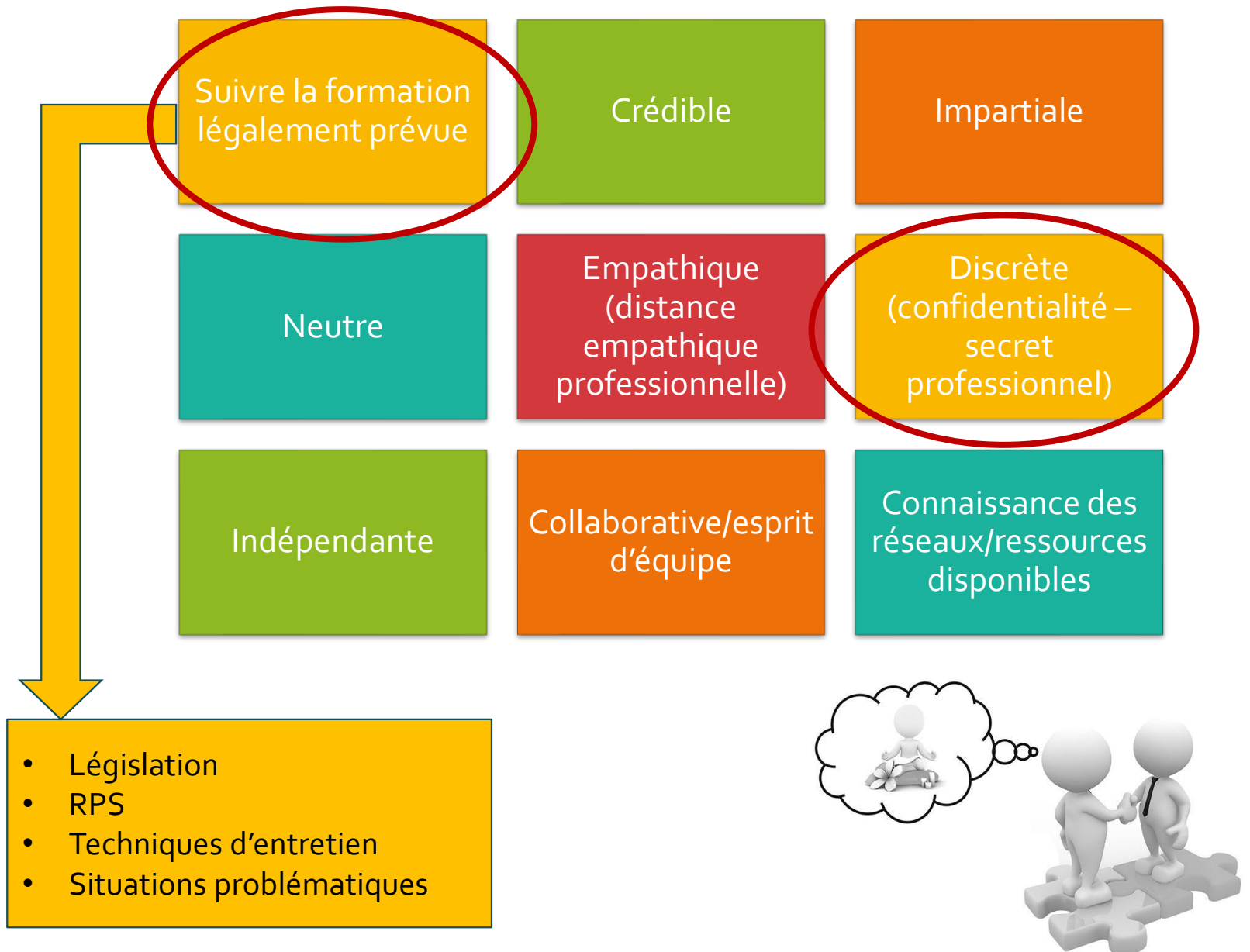
CP externe CP interne

Au moins 1 PC interne PC interne ou externe

< 20 travailleurs

- PC facultative
- Sauf si dde unanime DS ou travailleurs
- Interne ou externe

Profil - Aptitudes et compétences



Attentes et rôle

Rôle: intervention psychosociale informelle – sur demande du travailleur

Accueil du travailleur

Entretien(s) individuel(s) → écoute & conseils

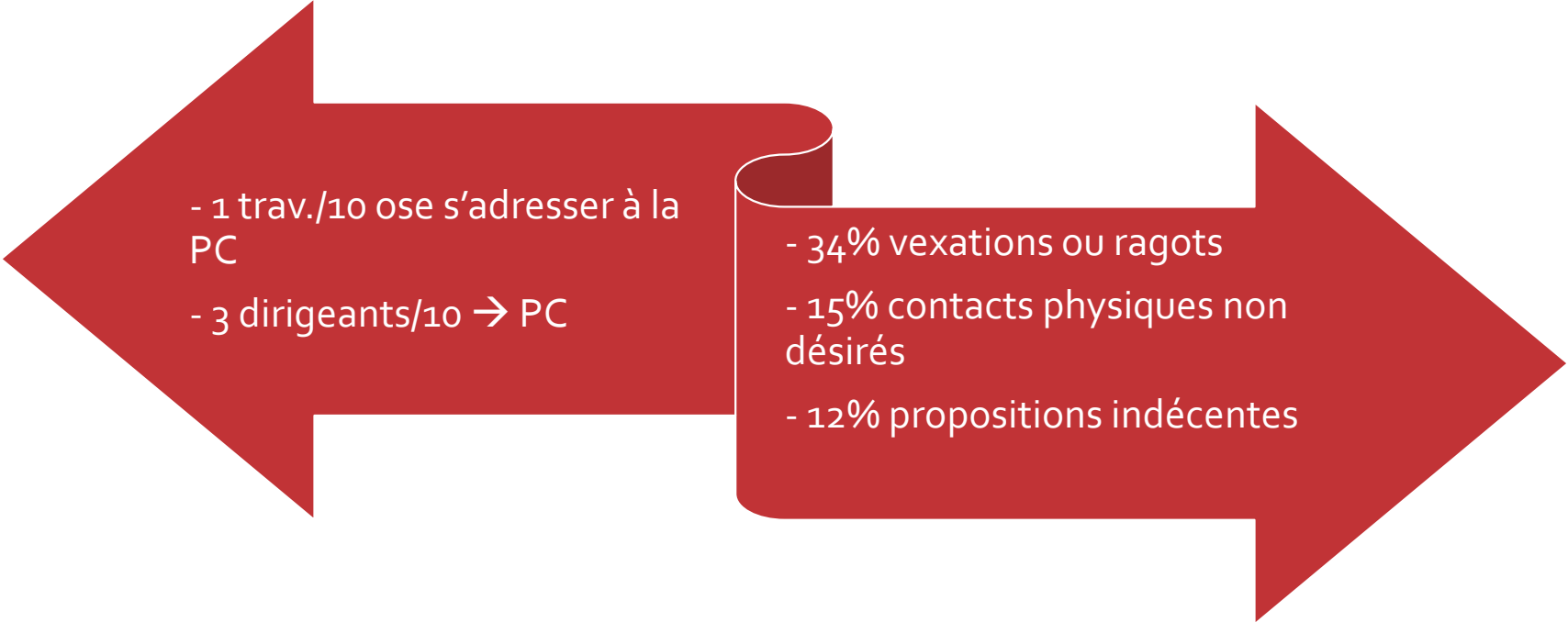
Intervention(s) auprès de tiers (accord écrit du travailleur)

Tentative(s) de conciliation (accord écrit du travailleur)

Attentes et rôle

- 70%-80% des demandes: 1 entretien suffit

Enquête KU Leuven – Tempo team, 22 juin-11 juillet 2022

- 
- 1 trav./10 ose s'adresser à la PC
 - 3 dirigeants/10 → PC

- 34% vexations ou ragots
- 15% contacts physiques non désirés
- 12% propositions indécentes

Attentes et rôle

Autres missions

- Concertation régulière avec CPAP
- Incidents répétitifs → écrit au CPAP – min. 1/an
- Contribution au rapport annuel du SIPP
- Evt. registre de faits de tiers
- Collaboration évt. à l'analyse de risques
- Evt. participation au CPPT si RPS (voix consultative)

Pour plus d'infos, voyez SPF ETCS, Personne de confiance, <https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/risques-psychosociaux-au-travail/role-et-statut-des-acteurs-de-la-3>

5.10. Experts

- A l'initiative de l'employeur
- Peuvent participer au CPPT en qualité d'invité
- Missions spécifiques où des connaissances/compétences particulières sont requises

6. Prévention & analyse



6.1. Code BET

- Situations qui peuvent engendrer des RPS au travail
 - Notamment
 - Burnout
 - Stress
 - Dommage à la santé découlant de conflits, harcèlement (moral-sexuel), violence
- Déterminer et évaluer les risques en tant compte
 - des 5 T
 - Des contacts avec des tiers (=> registre de faits de tiers)
- ADR RPS
 - Responsabilité de l'employeur
 - Associer le CPAP si interne (CPAP externe = à associer en cas de situation complexe)
 - Associer les travailleurs – possibilité de transmettre anonymement des informations si pas CPAP

Livre I, titre 3, Code BET

- ADR RPS
 - Intégrer à l'ADR générale (art. I.2-6 & I.3-1 Code BET)
 - ADR spécifique (art. I.3-4 Code BET)
 - si situation de travail où un danger est détecté
 - ou si demande d'un membre de la ligne hiérarchique
 - ou si demande d'un moins 1/3 des représentants travailleurs au CPPT

6.1. Code BET

6.1. Code BET

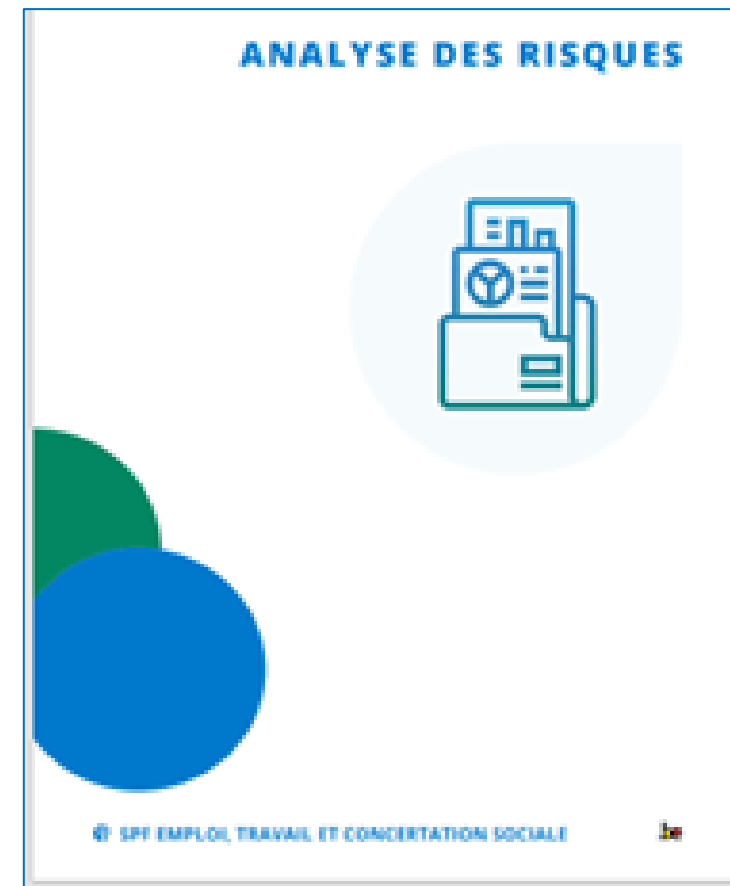
Mesures de prévention

- Responsabilité de l'employeur
- Associer CPAP
- Associer les travailleurs

(Ré)examen des mesures de prévention

- Au moins 1x/an
- en tant compte de
 - ADR RPS spécifiques
 - Demandes interventions formelles
 - Éléments transmis par CP MT
 - Conclusions > incidents pour lesquels demandes interventions informelles
 - Faits inscrits dans registre de faits de tiers
 - Données chiffrées du rapport annuel SIPP

6.2. Outils et recommandations



6.2. Outils et recommandations

Recommandation adressée aux entreprises et secteurs concernant la prévention du burn-out. Pour des travailleurs sains dans des organisations saines (Recommandation n° 30, mai 2025)



CNT, Recommandation n° 30

6 Recommandations

- Recommandation 1: Une approche intégrée et pluridisciplinaire
- Recommandation 2: Veiller au préalable à générer un soutien interne fort
- Recommandation 3: Une analyse de la situation et une approche réalisées sur mesure
- Recommandation 4: L'approche doit être intégrée dans la politique stratégique à l'entreprise à plus long terme
- Recommandation 5: Une approche ascendante, participative et en dialogue : le rôle crucial des (représentants des) travailleurs
- Recommandation 6: De la prise de conscience à l'action, le rôle essentiel de l'expertise des secteurs

6.2. Outils et recommandations

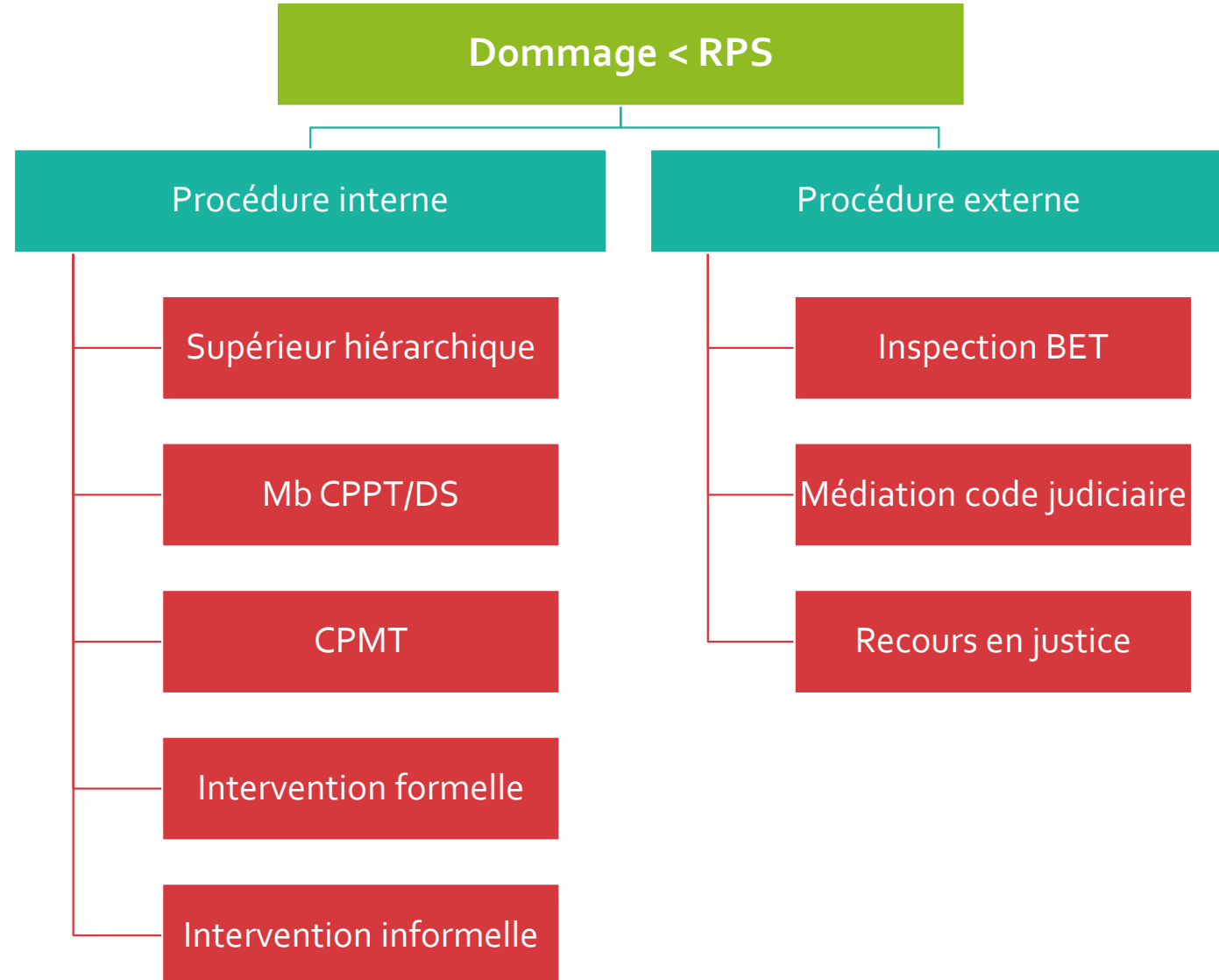
- Prédiagnostic
- 2 modules
- Module 1
 - Données générales
 - Déjà présentes dans l'entreprise
- Module 2 et/ou module intégré
 - Exploration
 - Approfondissement
 - De tous ou de certains items
- Possibilité d'adapter
 - => ajouter items hygiène, etc.



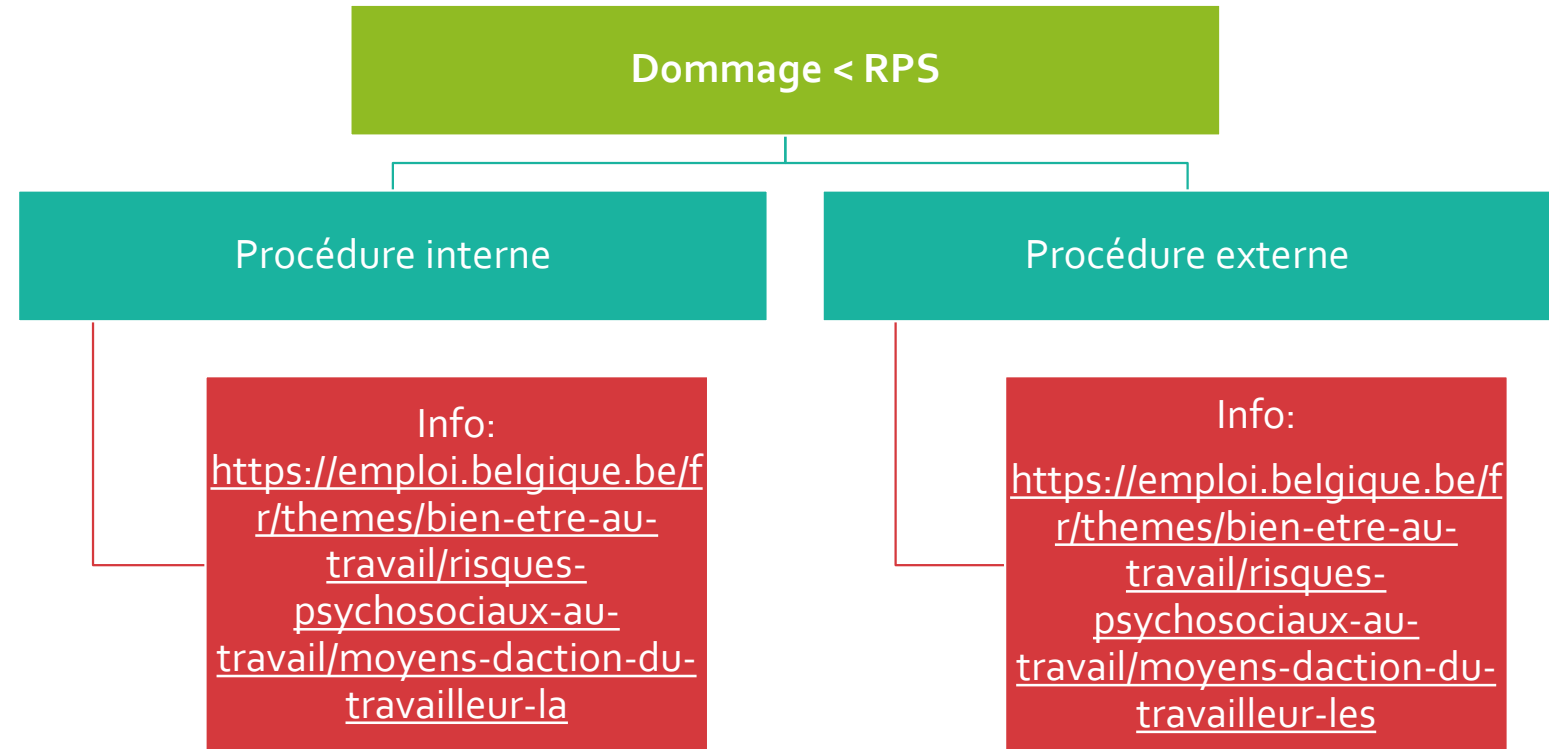
7. Procédures & protection contre les représailles



Procédures de plainte RPS



Procédures de plainte RPS





Modification avril 2023 – en vigueur
depuis 1er juin 2023



Mise en conformité législation
européenne non discrimination

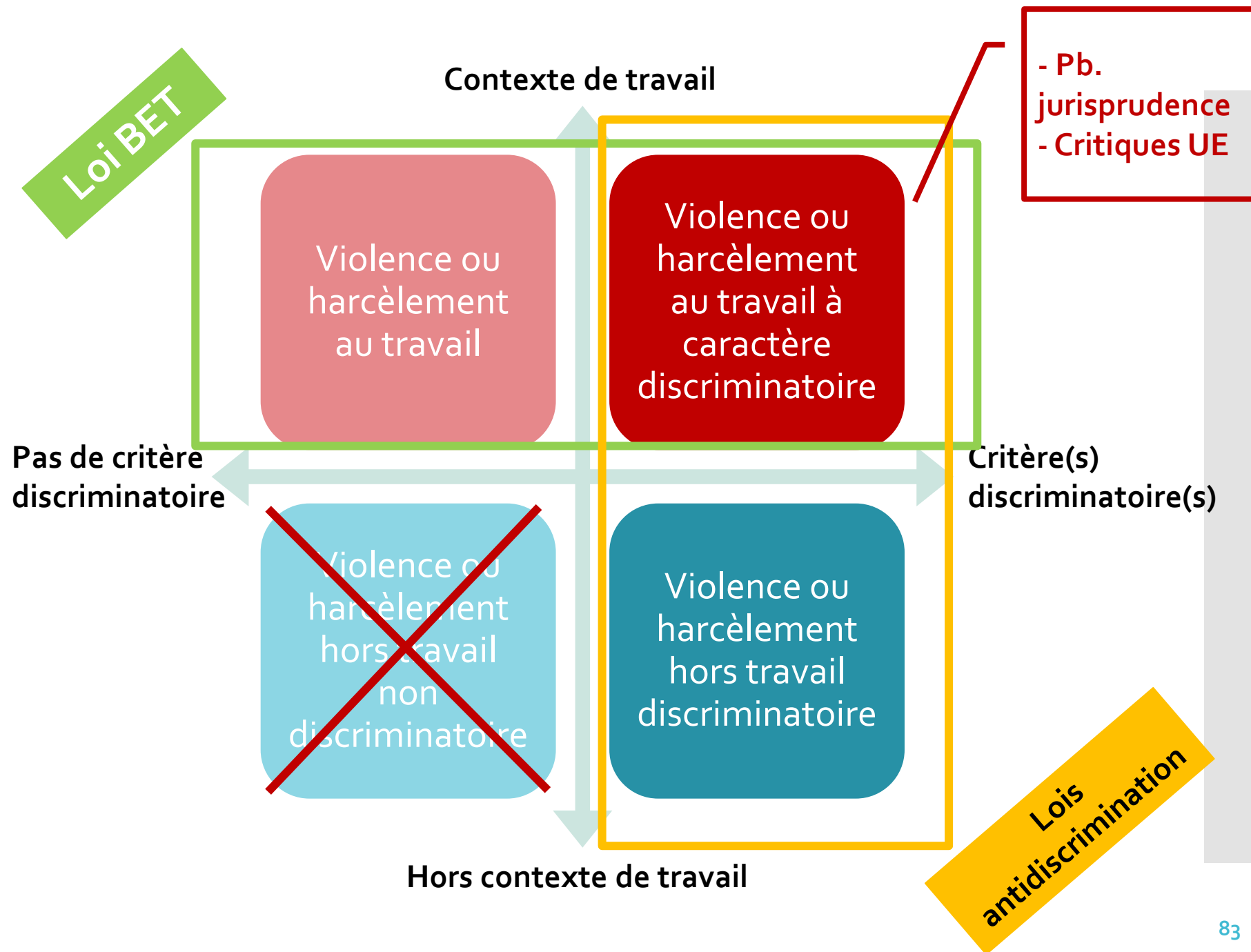


Incidence loi BET

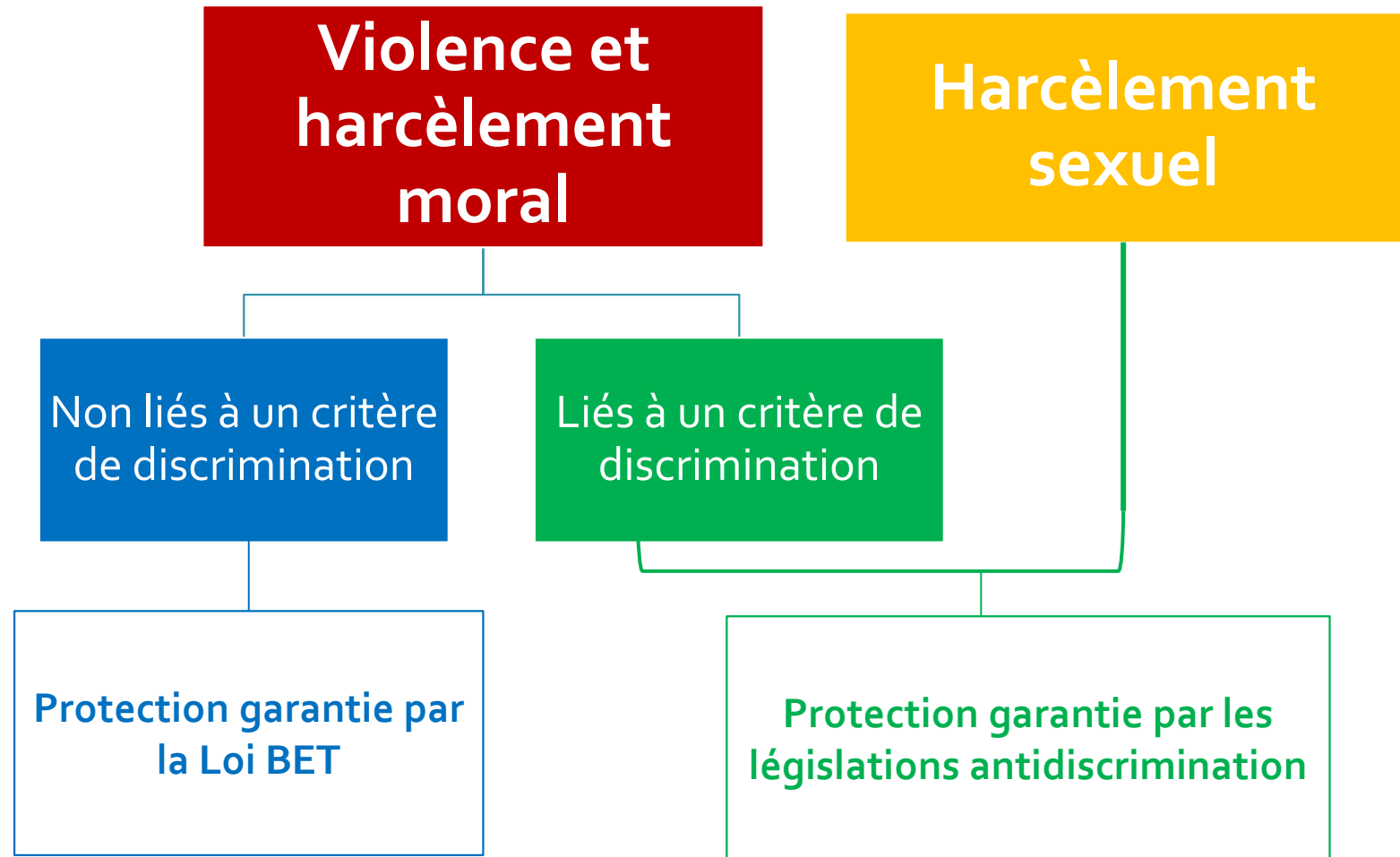
Harcèlement
Violence

Dispositions
légales
récentes

Violence & harcèlement (moral ou sexuel)



Quelle
législation?



Protection contre les représailles

Protection garantie par
la Loi BET

- **Travailleur concerné**
 - demande d'intervention psychosociale formelle
 - plainte contrôle BET (4 cas)
 - plainte police, MP ou juge d'instruction (5 cas)
 - action en justice
- **Travailleur tiers**
 - témoin direct formel ou témoin en justice

Aucune action ou procédure informelle n'offre de
protection contre les représailles 😞

Protection contre les représailles

Protection garantie par les
législations antidiscrimination

- **Travailleur concerné**
 - Procédure informelle ou formelle ou signalement
 - Plainte inspection BET
 - Plainte police, MP ou juge instruction
 - Plainte ou signalement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Unia, groupement d'intérêts
 - Plainte ou signalement auprès d'un service chargé de la surveillance des actes et du fonctionnement des autorités administratives ou des instances administratives ou qui intervient afin de régler les litiges de façon extrajudiciaire
 - Au bénéfice duquel une action est introduite par Unia, Institut pour l'égalité, groupement d'intérêts

Protection contre les représailles

Protection garantie par les
législations antidiscrimination

- **Travailleur tiers** qui intervient au profit du travail concerné et qui
 - Fait un signalement dans l'entreprise (PC, CPAP, CP-MT, hiérarchie, autre CP, syndicat, assistant social...)
 - Introduit plainte ou signalement auprès de inspection BET, MP, juge, police, Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Unia, groupement d'intérêts, service chargé de la surveillance des actes et du fonctionnement des autorités administratives ou des instances administratives ou qui intervient afin de régler les litiges de façon extrajudiciaire
 - Intervient comme témoin (direct, indirect, formel, informel)
 - Conseille, assiste ou aide le travailleur concerné



Echanges et
discussion

*Questions?
Commentaires?
Cas à discuter?*

Bibliographie

- Flohimont, V. et Piette, A., Analyse de risques, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 2021, https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/Analyse%20des%20risques_Final.pdf
- Flohimont, V. et al., Guide pour la prévention des risques psychosociaux au travail, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 2013, <https://emploi.belgique.be/fr/publications/guide-pour-la-prevention-des-risques-psychosociaux-au-travail>
- Flohimont, V. et al., Indicateurs d'alerte des risques psychosociaux au travail : guide d'utilisation et outils, 2014, mise à jour 2020, https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/%281%29%20Indicateurs_Guide.pdf
- Hansez, I. et al., Détection précoce du burnout : outil pour le médecin du travail, mise à jour 2020, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, <https://emploi.belgique.be/fr/publications/detection-precoce-du-burnout-outil-pour-le-medecin-du-travail>
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Stratégie Sobane et méthode de dépistage Deparis, 2006, <https://emploi.belgique.be/fr/publications/strategie-sobane-et-methode-de-depistage-deparis>
- CNT, Recommandation n° 30 adressée aux entreprises et secteurs concernant la prévention du burn-out. Pour des travailleurs sains dans des organisations saines, mai 2025, <https://cnt-nar.be/sites/default/files/brochures/fr/Recom30.pdf>

Bibliographie

- Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva, p. 15,
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--fr/index.htm
- Eurofound, Enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), résultats interactifs,
<https://www.eurofound.europa.eu/fr/data/european-working-conditions-survey>
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, datamining – risques professionnels, banque de données interactive, <https://data.risquesautravail.be/fr>
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Burn-out dans la population belge, février 2019,
<https://emploi.belgique.be/fr/projets-de-recherche/2019-etude-du-burnout-dans-la-population-belge>
- INRS, J'ai mal au travail – stress, harcèlement et violence, 2004,
<https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200327>
- OCDE, Santé mentale et emploi : Belgique, Paris, Editions OCDE, 2013,
<https://www.oecd.org/fr/sante/sante-mentale-et-emploi.htm>
- Bien-être mental au travail, campagne fédérale, 2021-2024,
<https://emploi.belgique.be/fr/actualites/campagne-pour-rendre-le-bien-etre-mental-au-travail-plus-ouvert-la-discussion>
- Bien-être mental au travail, je me sens bien au travail', 2022,
<https://www.jemesensbienautravail.be/fr/pour-vous-meme>

Bibliographie

- Projet de loi relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail, Exposé des motifs, Doc. Parl. 1583/001, Chambre, 2001-2002, <https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=50&dossierID=1583>
- Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail, Exposé des motifs, Doc. Parl. 3540/001, Chambre, 2022-2023, <https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=3540>
- Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail, Texte adopté, Doc. Parl. 3540/007, Chambre, 2023-2024, <https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=3540>
- Gauderon Alec M., Pratique et limites de la personne de confiance en entreprise, 30 juin 2022, <https://www.letemps.ch/opinions/chroniques/pratique-limites-personne-confiance-entreprise>
- NCOI Learning Team, Le rôle de la personne de confiance au sein d'une organisation : ou comment une personne de confiance bien armée peut être désarmante, 9 décembre 2019, <https://blog.ncoi.be/fr/hse-fr/le-role-de-la-personne-de-confiance-au-sein-dune-organisation-ou-comment-une-personne-de-confiance-bien-armee-peut-etre-desarmante>
- Rosset M., Personne de confiance en entreprise. Etat des lieux, mars 2020, <https://aspce.ch/publications/>
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Protection contre les représailles, <https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/risques-psychosociaux-au-travail/protection-contre-les-represailles>

Bibliographie

- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, La personne de confiance, www.jemesensbienautravail.be
- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Personne de confiance, <https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/risques-psychosociaux-au-travail/role-et-statut-des-acteurs-de-la-3>
- Tempo Team, Les travailleurs hésitent à s'adresser à la personne de confiance, 15 février 2023, <https://www.tempo-team.be/fr/a-propos-de-tempo-team/actualite-et-presse/travailleurs-hesitent-sadresser-personne-confiance/>